

DECRETO N°2105 / 2023

PADRE LAS CASAS, 07 de Septiembre del 2023

VISTOS:

1. Lo Dispuesto en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional De Municipalidades.
2. La Resolución N° 7 del año 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; y la Resolución N° 14 del año 2023, que determina los montos en UTM a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a Toma de Razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda.
3. Lo establecido en el Art. 2.1.10.- de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en orden a que "el Plan Regulador Comunal será confeccionado, en calidad de función privativa, por la Municipalidad respectiva".
4. Lo establecido en el Art. 2.1.11.- de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que establece el procedimiento para la elaboración y aprobación de los Planes Reguladores Comunales.
5. La Resolución Exenta N° 196.- de fecha 21.11.2007.- de la Comisión Regional de Medio Ambiente, Región de La Araucanía, mediante el cual, la citada comisión resuelve calificar **FAVORABLEMENTE** la Declaración de Impacto Ambiental del estudio del Plan Regulador Comunal de Padre Las Casas.
6. El Certificado de Secretaría Municipal, de octubre de 2023, que informa que en Sesión Ordinaria 130, de fecha 13 de Octubre de 2008 del Concejo Municipal se aprobó el Plan Regulador Comunal.
7. Las Observaciones al estudio del Plan Regulador Comunal de Padre Las Casas que emanaron desde la Contraloría General de La República a través del Dictamen N° 008131N12 de fecha 09 de febrero de 2012.
8. El Decreto Alcaldicio N° 2452 de fecha 13 de septiembre de 2019, que califica y autoriza trato directo con la Universidad Mayor, para la contratación del Estudio "Subsanación de Alcances y Observaciones de la Contraloría General de la República al Plan Regulador Comunal de Padre las Casas", y aprueba Los Términos Técnicos y Administrativos de Referencia respectivos.-
9. El Decreto Alcaldicio N° 3323 de fecha 12 de Diciembre de 2019, que aprueba el Contrato de Prestación de Servicios "SUBSANACIÓN DE ALCANCES Y OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PADRE LAS CASAS", suscrito entre la Municipalidad de Padre Las Casas y la Universidad Mayor, R.U.T. N° 71.500.500-K, por la suma total de \$28.800.000.- (Veintiocho millones ochocientos mil pesos), exento de I.V.A.
10. La Resolución Exenta N° 202299101202.- de fecha 10.03.2022, del Servicio de Evaluación Ambiental, que resuelve **TENER POR ACREDITADO** el inicio de la ejecución del proyecto "Actualización Plan Regulador de Padre Las Casas".
11. El ORD. N° 44 de fecha 06.06.2022, de la Universidad Mayor, que remite a la Municipalidad de Padre Las Casas DVD con la Ordenanza, Planimetría, Memoria Explicativa (Incluyendo todos sus anexos), certificados y resolución que reconoce la vigencia de la Calificación Ambiental del Plan Regulador de Padre Las Casas, para ingreso a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y otros servicios públicos.
12. El Ordinario N° 414.- de fecha 25.08.2023, de la Secretaría Municipal, que informa que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 78, realizada de forma mixta (presencial – virtual) el día martes 22 de agosto del año en curso, se autoriza la presentación a Contraloría del Plano Regulador de la Comuna de Padre Las Casas, para su revisión.
13. El estudio "Plan Regulador Comunal" compuesto por: Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad Sanitaria, Ordenanza Local, Planimetría y anexos correspondientes.
14. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en particular lo establecido en la letra k del Art. 5° de este cuerpo legal, que señala que para el cumplimiento de sus funciones la municipalidades tendrán entre sus atribuciones esenciales, entre otras, la de aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal, y pronunciarse sobre el proyecto de plan regulador comunal o de plan seccional de comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal.

CONSIDERANDO:

1. Que, se ha dado cumplimiento al procedimiento previo establecido en la normativa vigente que regula la elaboración y aprobación de Planes Reguladores Comunales.



2. Que, por la necesidad y relevancia para la comuna de contar con un nuevo instrumento de planificación aprobado que permita regular el desarrollo urbano de la comuna de Padre Las Casas.
3. Que, la Contraloría General de La República, a través de su Dictamen N°008131N12 de fecha 02 de febrero de 2012, realizó observaciones al estudio Plan Regulador Comunal de Padre Las Casas.
4. Que, producto de dichas observaciones se contrata a la Universidad Mayor para el desarrollo del Estudio “Subsanación de Alcances y Observaciones de la Contraloría General de la República al Plan Regulador Comunal de Padre las Casas”.
5. Que, tras la aprobación del concejo municipal para la presentación, ante contraloría, de la subsanación de observaciones, procede sancionar el presente acto administrativo

DECRETO:

1. **APRUEBESE**, el estudio Plan Regulador Comunal, compuesto por la Ordenanza, Planimetría, Memoria Explicativa (Incluyendo todos sus anexos), certificados y resolución que reconoce la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental, documentos que forman parte integrante del presente Decreto Alcaldicio.
2. **REMÍTASE**, el estudio Plan Regulador Comunal, con todos sus antecedentes, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo a lo señalado en el inciso 6° del Art. 2.1.11.- de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de someterse al proceso de aprobación, según la norma citada.

ANOTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



Firmado electrónicamente por:
OSCAR ALBORNOZ TORRES
Fecha: 07.09.2023 12:25:24
SECRETARIO MUNICIPAL

y Urb



Firmado electrónicamente por:
MARIO GONZALEZ REBOLLEDO
Fecha: 07.09.2023 11:18:50
ALCALDE

uco)

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- SECPLAN
- DOM
- Oficina de Partes

